

주 의 사 항

1. 제 목 : 산업안전보건관리비 계상 부적정

3. 관계기관 : ◇◇

2. 내 용 : 「산업안전보건법」 제30조(산업안전보건관리비의 계상 등) 제1항에 따르면, 건설업, 선박건조·수리업, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업을 타인에게 도급하는 자와 이를 자체사업으로 하는 자는 도급계약을 체결하거나 자체사업계획을 수립하는 경우 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위한 산업안전보건관리비를 도급금액 또는 사업비에 계상(計上)하여야 한다고 규정되어 있습니다.

또한, 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제 2017-8호, 2017.02.07.) 제3조(적용범위) 및 제4조(계상기준)에 따르면, 총공사금액 4천만원 이상인 공사에 적용하며, 공사를 다른 이에게 도급하는 자(이하 "발주자"라 한다)는 [별표 1]의 비율¹⁾에 따라 안전관리비를 계상하여야 한다고 규정되어 있습니다.

따라서 ◇◇은 공사 계약 체결 시 공사 근로자의 안전을 위하여 규정된 비율에 따라 산업안전보건관리비를 계상하도록 하여야 하며, 계약 체결 시 계약업체의 산출내역서에 관련 비용이 포함되어 있는지 확인하여야 합니다.

그런데 2018년 ◇◇ 종합 감사 시 공사계약 체결현황을 확인한 결과, [표]와 같이 일부 계약 체결 시 산출내역서에 산업안전보건관리비가 반영되지 않은 사실이 있습니다.

1) 대상액이 5억원 미만 또는 50억원 이상일 경우에는 일반건설공사(갑) 2.93%, 특수 및 기타건설공사 1.85%

[표] 산업안전보건관리비 미계상 계약 현황

(단위: 원)

계약명	계약기간	계약금액	계약업체	비고
◇◇ 식당 보수공사	'18.03.16.~'18.03.31.	###	(주)♡♡	일반공사(갑)
옥외지중인입 신설 전기공사	'18.06.19.~'18.07.31.	###	(주)♡♡	기타건설공사
◇◇ 난방배관 교체공사	'18.08.01.~'18.09.05.	###	♀♀주	일반공사(갑)

4. 조치할 사항

○ ◇◇장은,

- 공사 계약 체결 시 산출내역서에 산업안전보건관리비가 적정히 계상되어 있는지 반드시 확인하시기 바라며,(통보)

○ ◆◆는,

- 앞으로 동일사례 재발 방지를 위해 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)